

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2936/2535

นายวัลลภ อยู่คล้า กับพวก

โจทก์

นายนิพนธ์ สินประสงค์ กับพวก

ຈຳເລຍ

นายนิพนธ์ สีนประสงค์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่จึงไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 1 เห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์
 วินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้
 พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ทั้งเจ็ดยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ที่ 7 คนละ 25,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2528 จนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จสิ้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 195 แผ่นที่ 4)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 198)

คำสั่ง

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกามาโดยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 จึงรับวินิจฉัย คำร้องของ จำเลยที่ 1 ไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกามาโดยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 จึงรับวินิจฉัย คำร้องของ จำเลยที่ 1 ไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(สุนพ กิริติยุติ-ประมาณ ชันชื้อ-มงคล สระแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>